ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE PROFESSIONALS

Algemene Inkoopvoorwaarden Talentenkamer B.V. / Docentenkamer

Talentenkamer B.V., handelend onder de naam Docentenkamer
Lange Kleiweg 40, 2288 GK Rijswijk

Versie november 2026

Overwegingen

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Talentenkamer B.V. / Docentenkamer en de daarop gebaseerde Overeenkomsten van Opdracht zijn gebaseerd op de door de Belastingdienst op 18 februari 2022 onder nummer 91321.69656.1 beoordeelde algemene voorwaarden en overeenkomst van opdracht.

De geel gemarkeerde tekst in die beoordeelde modelovereenkomst is in deze contractdocumentatie inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. Aanpassingen en aanvullingen in de overige tekst gaan volgens Partijen niet in tegen de geel gemarkeerde tekst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op situaties waarin Docentenkamer als intermediair zelfstandige professionals inschakelt, waaronder zowel natuurlijke personen (zzp'ers) als rechtspersonen (zoals een B.V.), om buiten dienstbetrekking werkzaamheden uit te voeren voor een Cliënt van Docentenkamer.

Deze Algemene Voorwaarden regelen uitsluitend de rechtsverhouding tussen Docentenkamer en Opdrachtnemer. De Cliënt is geen partij bij de Overeenkomst van Opdracht, behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk een derdenbeding ten behoeve van de Cliënt is opgenomen.

ARTIKEL 1

Definities en uitleg van de Overeenkomst

1.1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- **Aanvraag**: de schriftelijke of elektronische specificatie waarin de behoefte van Docentenkamer of de Cliënt aan bepaalde Werkzaamheden en Deskundigheid is vastgelegd.
- **Algemene Voorwaarden, AV of AV-ZP**: Algemene Inkoopvoorwaarden Talentenkamer B.V. / Docentenkamer, versie november 2026.
- **Bijlage**: ieder document dat in de Overeenkomst van Opdracht als bijlage wordt aangeduid of anderszins uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst van Opdracht wordt gemaakt.
- **Cliënt of (Eind)Klant**: de school, onderwijsinstelling, stichting, onderneming of andere organisatie ten behoeve waarvan Opdrachtnemer de Werkzaamheden uitvoert.
- **Deskundigheid**: de voor de Opdracht vereiste vakbekwaamheid, opleiding, ervaring, diploma's, onderwijsbevoegdheden, registraties, certificeringen, competenties en overige objectieve kwalificaties.
- **Docentenkamer**: Talentenkamer B.V., handelend onder de naam Docentenkamer, in de Overeenkomst van Opdracht aangeduid als Opdrachtgever.

- **Intellectuele-eigendomsrechten**: alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, persoonlijkheidsrechten, rechten op bedrijfsgeheimen en overige intellectuele-eigendomsrechten.
- **Locatie**: de plaats waar de Werkzaamheden bij voorkeur worden verricht.
- **Opdracht**: het verzoek aan Opdrachtnemer om buiten dienstbetrekking en voor eigen rekening en risico Werkzaamheden ten behoeve van een Cliënt uit te voeren tegen het overeengekomen Tarief.
- **Opdrachtgever**: Docentenkamer.
- **Opdrachtnemer**: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zelfstandig ondernemer een Overeenkomst van Opdracht met Docentenkamer aangaat.
- **Overeenkomst van Opdracht**: de individuele overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 7:400 BW, ongeacht de titel daarvan, waarop deze AV-ZP van toepassing zijn.
- **Partij**: Opdrachtgever of Opdrachtnemer.
- **Partijen**: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
- **Resultaat**: het in de Overeenkomst van Opdracht beschreven doel of beoogde resultaat van de Werkzaamheden.
- **Schriftelijk**: op papier of langs elektronische weg, waaronder e-mail, digitale ondertekening en communicatie via een digitaal portaal, mits de afzender en inhoud voldoende kunnen worden vastgesteld.
- **Tarief**: de vergoeding die Opdrachtnemer ontvangt voor de op grond van de Overeenkomst van Opdracht uitgevoerde Werkzaamheden.
- **Vervanger**: een andere zelfstandig ondernemer die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld om de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk namens Opdrachtnemer uit te voeren.
- **Werkzaamheden**: de in de Overeenkomst van Opdracht omschreven werkzaamheden, diensten, onderwijsactiviteiten, begeleiding en advisering.
- **Zelfstandige Professional**: de natuurlijke persoon die de Werkzaamheden feitelijk uitvoert.

1.2 Vermelding van de Cliënt

Met Opdrachtgever wordt in de Overeenkomst van Opdracht uitsluitend Docentenkamer bedoeld. Waar in de Overeenkomst van Opdracht een andere organisatie dan Docentenkamer staat vermeld, bijvoorbeeld bij de velden “Eindklant en schoolbestuur” of “School”, wordt met die organisatie uitsluitend de Cliënt of (Eind)Klant bedoeld. De vermelding van de Cliënt:

a. maakt de Cliënt niet tot partij bij de Overeenkomst van Opdracht;
b. wijzigt de hoedanigheid van Docentenkamer als Opdrachtgever niet;
c. schept geen rechtstreekse betalingsverplichting van de Cliënt jegens Opdrachtnemer;
d. schept geen arbeidsovereenkomst of andere rechtstreekse arbeidsrelatie tussen Opdrachtnemer en de Cliënt.

1.3 **Opdrachtnemer en Zelfstandige Professional**

Wanneer Opdrachtnemer een rechtspersoon of onderneming is en de Werkzaamheden door een natuurlijke persoon worden uitgevoerd, gelden de verplichtingen over zelfstandigheid, deskundigheid, gedrag, veiligheid, geheimhouding, persoonsgegevens, intellectuele eigendom, meldplichten en relatiebescherming tevens voor die Zelfstandige Professional. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Zelfstandige Professional deze verplichtingen naleeft. Een handelen of nalaten van de Zelfstandige Professional geldt als een handelen of nalaten van Opdrachtnemer.

1.4 Wanneer in de Overeenkomst van Opdracht bij een veld:

a. niets is ingevuld;
b. een streepje staat; of
c. “niet van toepassing” staat,

geldt dat geen afwijkende of aanvullende individuele afspraak is gemaakt. De standaardregeling uit deze AV blijft dan van toepassing, tenzij uit de aard van het betreffende veld uitdrukkelijk anders voortvloeit.

1.5 Wanneer bij het veld “Kwalificaties en VOG” niets, een streepje of “niet van toepassing” is ingevuld, gelden als objectieve kwalificaties:

a. de kwalificaties die in de Aanvraag zijn vermeld;
b. de wettelijke kwalificaties en bevoegdheden die voor de Werkzaamheden vereist zijn;
c. een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag, wanneer deze wettelijk is vereist of gezien de aard van de Werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is;
d. aantoonbare vakbekwaamheid en relevante ervaring;
e. een voldoende beheersing van de taal waarin de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
f. alle redelijke en objectief gerechtvaardigde eisen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en andere betrokkenen.

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid en rangorde

2.1 Deze AV-ZP zijn van toepassing op iedere Aanvraag, aanbieding, Overeenkomst van Opdracht, Opdracht, verlenging en aanvullende opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2.2 Partijen sluiten voor iedere afzonderlijke Opdracht een Overeenkomst van Opdracht. Daarin worden in ieder geval, voor zover relevant, opgenomen:

a. de identiteit van Opdrachtnemer en de Zelfstandige Professional;
b. de Cliënt;
c. de Werkzaamheden en het beoogde Resultaat;
d. de Locatie;
e. het Tarief;
f. de overeengekomen kosten en vergoedingen;
g. de start- en einddatum;
h. het verwachte aantal uren;
i. de opzegtermijn, indien afwijkend van artikel 7.5;
j. eventuele bijzondere afspraken.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of branchevoorwaarden van Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Afwijkingen van deze AV-ZP zijn uitsluitend geldig indien zij Schriftelijk in de Overeenkomst van Opdracht zijn vastgelegd.

2.5 Een afwijking geldt uitsluitend voor de Opdracht waarin zij is overeengekomen.

2.6 In geval van tegenstrijdigheid geldt de volgende rangorde:

a. de Overeenkomst van Opdracht;
b. eventuele in artikel 3 van de Overeenkomst van Opdracht opgenomen specifieke voorwaarden;
c. deze AV-ZP;
d. de Bijlagen;
e. de Aanvraag.

2.7 De uitlegvoorschriften uit artikel 1 van deze AV-ZP gelden ook wanneer een letterlijke lezing van een veld of begrip in de Overeenkomst van Opdracht tot een andere uitkomst zou leiden.

2.8 Bepalingen in deze AV-ZP die uitdrukkelijk rechten aan de Cliënt verlenen, gelden als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW. De Cliënt mag zich rechtstreeks op die bepalingen beroepen.

2.9 Indien een bepaling nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen vervangen de betreffende bepaling door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking daarvan.

2.10 Opdrachtgever kan deze AV-ZP wijzigen voor toekomstige Overeenkomsten van Opdracht. Een wijziging geldt niet voor een reeds lopende Opdracht, tenzij Partijen de toepasselijkheid van de nieuwe versie Schriftelijk overeenkomen.

ARTIKEL 3

Wilsovereenstemming en zelfstandigheid

3.1 Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 en volgende BW.

3.2 Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan als bedoeld in artikel 7:610 en volgende BW en geen uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 en volgende BW.

3.3 Partijen wensen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking wegens tussenkomst te voorkomen.

3.4 Partijen kiezen ervoor om, voor zover wettelijk mogelijk, in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekkingen van thuiswerkers en gelijkgestelden buiten toepassing te laten. Partijen leggen deze gezamenlijke keuze vast voordat de eerste uitbetaling plaatsvindt.

3.5 Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden als zelfstandig ondernemer, voor eigen rekening en risico en onder eigen verantwoordelijkheid.

3.6 Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij:

a. als ondernemer aan het economisch verkeer deelneemt;
b. in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven;
c. over een btw-identificatienummer beschikt, tenzij een wettelijke btw-vrijstelling geldt;
d. zelf verantwoordelijk is voor belastingen, premies en verzekeringen;
e. de vrijheid heeft om werkzaamheden voor andere opdrachtgevers te verrichten.

3.7 Partijen erkennen dat de kwalificatie van hun rechtsverhouding mede wordt bepaald door de wijze waarop zij feitelijk uitvoering geven aan de Overeenkomst van Opdracht.

3.8 Partijen verbinden zich daarom hun feitelijke gedragingen in overeenstemming te brengen en te houden met de inhoud en strekking van de Overeenkomst van Opdracht en deze AV-ZP.

3.9 Opdrachtnemer heeft geen recht op:

a. loondoorbetaling bij ziekte;
b. vakantiegeld of betaald verlof;
c. pensioenbijdragen van Opdrachtgever;
d. ontslagbescherming die bij een arbeidsovereenkomst behoort;
e. werknemersverzekeringen;
f. andere arbeidsvoorwaarden die uitsluitend voor werknemers gelden.

3.10 Het is uitdrukkelijk tussen Partijen en, voor zover relevant, met de Cliënt besproken dat de Werkzaamheden op grond van een Overeenkomst van Opdracht worden uitgevoerd.

3.11 Opdrachtnemer verklaart voldoende Deskundigheid te hebben om de Werkzaamheden zelfstandig en zonder nadere vakinhoudelijke instructie van Opdrachtgever uit te voeren.

3.12 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever onmiddellijk indien de feitelijke uitvoering volgens hem kenmerken begint te vertonen van:

a. werkgeversgezag;
b. een verplichting tot strikt persoonlijke arbeid zonder reële vervangingsmogelijkheid;
c. een arbeidsovereenkomst;
d. een uitzendovereenkomst; of
e. een andere echte of fictieve dienstbetrekking.

3.13 Partijen treden in dat geval onmiddellijk in overleg om de uitvoering aan te passen of de Overeenkomst van Opdracht te beëindigen.

3.14 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt of redelijkerwijs kan worden vermoed dat de feitelijke uitvoering kenmerken vertoont van werkgeversgezag, een arbeidsovereenkomst, een uitzendovereenkomst of een (fictieve) dienstbetrekking, treden Partijen onverwijld met elkaar in overleg om de feitelijke uitvoering van de Opdracht zodanig aan te passen dat deze weer in overeenstemming is met de Overeenkomst van Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke fiscale en arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving.

3.15 Indien een dergelijke aanpassing naar het oordeel van Opdrachtgever niet mogelijk is of het risico op een kwalificatie als arbeidsovereenkomst of (fictieve) dienstbetrekking daardoor niet voldoende kan worden weggenomen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding of beëindigingsvergoeding, behoudens vergoeding van de tot het moment van beëindiging daadwerkelijk en correct uitgevoerde Werkzaamheden.

ARTIKEL 4

Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever voert haar dienstverlening deskundig, zorgvuldig en professioneel uit.

4.2 Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de informatie waarover zij beschikt en die redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht.

4.3 Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de aard, inhoud, planning, Locatie of duur van de Opdracht.

4.4 Opdrachtgever stelt zich als goed opdrachtgever op en zal zich inspannen de belangen van de Cliënt en Opdrachtnemer zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

4.5 Opdrachtgever maakt met de Cliënt geen afspraken die ertoe strekken dat Opdrachtnemer de Werkzaamheden onder leiding of toezicht van Opdrachtgever of de Cliënt uitvoert.

4.6 Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de Cliënt.

4.7 Opdrachtgever garandeert niet dat:

a. de Cliënt de opdracht gedurende de volledige overeengekomen periode in stand houdt;
b. het in de Overeenkomst van Opdracht vermelde aantal uren daadwerkelijk beschikbaar is;
c. de Cliënt een verlenging aanbiedt;
d. de Cliënt iedere door Opdrachtnemer uitgevoerde activiteit accepteert.

ARTIKEL 5

Verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer accepteert de Opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de Werkzaamheden.

5.2 Opdrachtnemer deelt de Werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, vindt bij samenwerking met anderen afstemming plaats met Opdrachtgever, de Cliënt en eventuele derden, zodat de Werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. Indien dit noodzakelijk is voor de Werkzaamheden, richt Opdrachtnemer zich naar de openingstijden, lestijden of andere functionele tijdvensters van de Cliënt.

5.3 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de Werkzaamheden geheel zelfstandig. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen Werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever of de Cliënt. Opdrachtgever en de Cliënt kunnen uitsluitend aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel of Resultaat van de Opdracht.

5.4 Opdrachtnemer houdt zich aan algemeen geldende:

a. wettelijke voorschriften;
b. veiligheidsvoorschriften;
c. privacy- en beveiligingsvoorschriften;
d. integriteits- en gedragsregels;
e. huisregels van de Cliënt,

voor zover deze niet uitsluitend voor werknemers gelden en geen afbreuk doen aan de zelfstandige uitvoering als bedoeld in artikel 5.3.

5.5 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Zelfstandige Professional beschikt over de vereiste:

a. opleiding;
b. Deskundigheid;
c. diploma's en onderwijsbevoegdheden;
d. registraties en certificeringen;
e. ervaring en competenties;
f. VOG en overige wettelijke documenten.

5.6 Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden uit met de zorg van een goed opdrachtnemer en een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

5.7 Opdrachtnemer geeft gevolg aan tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen over het beoogde doel of Resultaat van de Opdracht, voor zover deze aanwijzingen niet zien op de vakinhoudelijke wijze waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

5.8 Opdrachtnemer legt na of tijdens de uitvoering verantwoording af over de verrichte Werkzaamheden en de voortgang, voor zover dit redelijkerwijs past bij de aard en omvang van de Opdracht.

5.9 Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, kwaliteit en continuïteit van de Werkzaamheden.

5.10 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever onmiddellijk over:

a. dreigende vertraging of uitval;
b. onveilige situaties;
c. klachten of incidenten;
d. feiten die de uitvoering of zelfstandigheid kunnen beïnvloeden;
e. het vervallen van een bevoegdheid, registratie, VOG of verzekering.

5.11 Opdrachtnemer is niet bevoegd namens Opdrachtgever of de Cliënt overeenkomsten aan te gaan, toezeggingen te doen of verplichtingen te aanvaarden, tenzij Opdrachtnemer daarvoor vooraf Schriftelijk is gemachtigd.

5.12 Opdrachtnemer onthoudt zich van gedrag dat:

a. de veiligheid of het welzijn van leerlingen of andere betrokkenen in gevaar brengt;
b. discriminerend, intimiderend, gewelddadig of grensoverschrijdend is;
c. de reputatie of gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever of de Cliënt ernstig schaadt.

5.13 Resultaatgerichte uitvoering

Opdrachtnemer verricht de Opdracht als zelfstandig ondernemer en is verantwoordelijk voor de wijze waarop het overeengekomen resultaat wordt bereikt. De vergoeding ziet op de uitvoering van de overeengekomen Opdracht en niet op het enkel beschikbaar zijn of het verrichten van arbeid onder gezag. Het overeengekomen aantal uren dient uitsluitend als indicatie voor de verwachte omvang van de Opdracht en vormt geen loonafspraak of verplichting tot persoonlijke arbeid.

ARTIKEL 6

Verantwoordelijkheden van de Cliënt en hulpmiddelen

6.1 Opdrachtgever bedingt ten behoeve van Opdrachtnemer bij de Cliënt dat:

a. de Cliënt aangeeft welke Deskundigheid vereist is, welke Werkzaamheden moeten worden verricht en gedurende welke periode deze naar verwachting worden uitgevoerd;
b. de Cliënt Opdrachtnemer toegang verleent tot de Locatie en Opdrachtnemer in staat stelt de Werkzaamheden onder aanvaardbare omstandigheden uit te voeren;
c. de Cliënt voldoet aan de noodzakelijke veiligheids- en arbeidsomstandighedenvoorschriften;
d. Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Werkzaamheden gebruikmaakt van eigen gereedschappen, hulpmiddelen en materialen, tenzij het gezien de aard van de Werkzaamheden of de veiligheidseisen noodzakelijk is dat de Cliënt gereedschappen, hulpmiddelen of materialen ter beschikking stelt.

6.2 Het gebruik van locaties, leerlingvolgsystemen, digitale omgevingen, toegangsmiddelen, lesmethoden en onderwijsmaterialen van de Cliënt brengt op zichzelf geen leiding, toezicht of werkgeversgezag mee.

6.3 Voor het gebruik van door de Cliënt ter beschikking gestelde middelen vindt geen afzonderlijke inhouding plaats. Het gebruik van voor de uitvoering noodzakelijke middelen wordt geacht in het Tarief te zijn verwerkt, en Opdrachtnemer is geen aanvullende gebruiksvergoeding verschuldigd.

6.4 Opdrachtnemer behandelt de ter beschikking gestelde zaken zorgvuldig en overeenkomstig hun bestemming.

6.5 Opdrachtnemer retourneert de zaken uiterlijk bij beëindiging van de Opdracht of eerder op eerste verzoek van de Cliënt of Opdrachtgever.

6.6 Indien de Cliënt haar verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, meldt Opdrachtnemer dit onverwijld aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich inspannen de Cliënt tot nakoming te bewegen.

6.7 Ter voorkoming van een arbeidsovereenkomst of (fictieve) dienstbetrekking verricht Opdrachtnemer de Werkzaamheden niet onder werkgeversgezag van de Cliënt. De Cliënt zal zich daarom onthouden van handelingen die kenmerkend zijn voor een werkgever, waaronder in ieder geval:

a. het voeren van functionerings- of beoordelingsgesprekken gericht op het functioneren als werknemer;
b. het opleggen van disciplinaire maatregelen;
c. het goedkeuren of weigeren van vakantie of ander verlof;
d. het behandelen van ziekmeldingen anders dan voor de planning en continuïteit van de Werkzaamheden;
e. het maken van loon-, salaris- of arbeidsvoorwaardelijke afspraken met Opdrachtnemer;
f. het geven van instructies die betrekking hebben op de wijze waarop Opdrachtnemer zijn werkzaamheden vakinhoudelijk uitvoert, behoudens aanwijzingen die noodzakelijk zijn voor veiligheid, wettelijke verplichtingen of het overeengekomen resultaat.

ARTIKEL 7

Looptijd, verlenging en beëindiging

7.1 De Overeenkomst van Opdracht treedt in werking op de daarin vermelde startdatum en wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

7.2 De start- en einddatum bepalen de periode waarbinnen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

7.3 De Overeenkomst van Opdracht eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging nodig is.

7.4 Een verlenging is uitsluitend geldig indien deze vóór of uiterlijk op de einddatum Schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd.

7.5 Iedere Partij kan de Overeenkomst van Opdracht tussentijds Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.6 De opzegtermijn van één kalendermaand geldt voor beide Partijen. Een afwijkende opzegtermijn geldt uitsluitend indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk in de Overeenkomst van Opdracht is overeengekomen.

7.7 Indien in de Overeenkomst van Opdracht geen opzegtermijn is ingevuld, geldt de opzegtermijn van één kalendermaand uit artikel 7.5.

7.8 De opzegtermijn vangt aan op de dag na ontvangst van de Schriftelijke opzegging en hoeft niet samen te vallen met het einde van een kalendermaand.

7.9 In afwijking van de gewone opzegtermijn kan Opdrachtgever de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:

a. de Cliënt de inzet beëindigt, opschort, wijzigt of niet langer nodig heeft;
b. de Cliënt op redelijke, objectieve en voldoende concrete gronden om beëindiging of vervanging verzoekt;
c. Opdrachtnemer of de Zelfstandige Professional niet langer over een vereiste bevoegdheid, registratie, VOG of verzekering beschikt;

d. Opdrachtnemer bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt;
e. sprake is van fraude, diefstal, geweld, grensoverschrijdend gedrag of een ernstige integriteitsschending;
f. Opdrachtnemer ernstig of herhaaldelijk tekortschiet in de uitvoering;
g. Opdrachtnemer handelt in strijd met redelijke veiligheids-, privacy- of beveiligingsvoorschriften;
h. voortzetting een onaanvaardbaar arbeidsrechtelijk, fiscaal, veiligheids- of reputatierisico oplevert;
i. voortzetting redelijkerwijs niet van Opdrachtgever of de Cliënt kan worden verlangd.

7.10 Iedere Partij kan de Overeenkomst van Opdracht ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet en de tekortkoming niet herstelt binnen een Schriftelijk gestelde redelijke termijn. Een hersteltermijn is niet vereist indien:

a. nakoming blijvend onmogelijk is;
b. sprake is van een tekortkoming die niet kan worden hersteld;
c. de veiligheid van leerlingen of anderen onmiddellijk handelen vereist;
d. voortzetting redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

7.11 Bij beëindiging heeft Opdrachtnemer uitsluitend recht op betaling van de tot de beëindigingsdatum daadwerkelijk uitgevoerde, correct verantwoorde en geaccepteerde Werkzaamheden.

7.12 Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van:

a. toekomstige of niet-gewerkte uren;
b. gederfde inkomsten;
c. leegloop;
d. gemiste opdrachten;
e. investeringen of andere beëindigingsschade,

tenzij dwingend recht of een uitdrukkelijke Schriftelijke afspraak anders bepaalt.

7.13 Opdrachtnemer verleent redelijke medewerking aan een zorgvuldige overdracht. Overdrachtstijd is alleen declarabel indien Opdrachtgever deze vooraf Schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.14 Beëindiging ontslaat Partijen niet van verplichtingen die naar hun aard behoren voort te duren, waaronder verplichtingen over geheimhouding, persoonsgegevens, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en relatiebescherming.

ARTIKEL 8

Werkdagen, werktijden en Locatie

8.1 De werkdagen en werktijden worden in overeenstemming tussen de Cliënt en Opdrachtnemer bepaald, met dien verstande dat de aard van de Werkzaamheden met zich kan brengen dat Opdrachtnemer op bepaalde tijdstippen wordt verwacht.

8.2 Een in de Overeenkomst van Opdracht opgenomen aantal uren per week is een verwachte omvang en geen garantie op een minimumaantal uren, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd.

8.3 Opdrachtnemer bepaalt binnen de overeengekomen functionele kaders zelfstandig:

a. de voorbereiding van de Werkzaamheden;
b. de professionele werkwijze;
c. de indeling van werkzaamheden buiten vaste onderwijs- of contactmomenten;
d. de inzet van eigen methoden en Deskundigheid.

8.4 Tijdens afwezigheid van Opdrachtnemer wegens verlof, ziekte of een andere omstandigheid loopt de overeengekomen looptijd door. De start- en einddatum blijven ongewijzigd, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.

8.5 Voor niet-uitgevoerde Werkzaamheden is geen vergoeding verschuldigd.

8.6 Indien noodzakelijk voor de Werkzaamheden worden deze in beginsel uitgevoerd op de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde Locatie.

8.7 Voor zover de aard van de Werkzaamheden dit toelaat, kan Opdrachtnemer in overleg met de Cliënt werkzaamheden op een andere Locatie of op afstand uitvoeren.

8.8 Wijzigingen van structurele aard in de Locatie, omvang of inhoud van de Werkzaamheden worden aan Opdrachtgever gemeld en zo nodig Schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 9

Vervanging

9.1 Het staat Opdrachtnemer vrij zich bij de Werkzaamheden te laten vervangen door een ander.

9.2 Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan de Cliënt en Opdrachtgever wie de Werkzaamheden namens Opdrachtnemer uitvoert.

9.3 De Cliënt heeft niet het recht de Vervanger te weigeren, tenzij de Cliënt vaststelt dat de Vervanger niet aan één of meer objectieve kwalificaties voldoet die zijn opgenomen in:

a. de Aanvraag;
b. de Overeenkomst van Opdracht; of
c. artikel 1.5 van deze AV-ZP.

9.4 De beoordeling van de Vervanger vindt uitsluitend plaats aan de hand van objectieve, vooraf kenbare en voor de Opdracht relevante eisen.

9.5 Opdrachtnemer blijft tijdens de vervanging volledig verantwoordelijk voor:

a. de kwaliteit en continuïteit van de Werkzaamheden;
b. de naleving van de Overeenkomst van Opdracht en deze AV-ZP;
c. de betaling van de Vervanger;
d. de fiscale en administratieve verplichtingen tegenover de Vervanger;
e. de naleving van geheimhouding, privacy, veiligheid en intellectuele eigendom.

9.6 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de Vervanger Schriftelijk aan ten minste gelijkwaardige verplichtingen wordt gebonden.

9.7 Opdrachtnemer factureert zelf de door de Vervanger uitgevoerde Werkzaamheden. De Vervanger factureert niet rechtstreeks aan de Cliënt of Opdrachtgever.

9.8 Vervanging leidt niet tot verhoging van het Tarief of andere meerkosten, tenzij daarover vooraf Schriftelijk overeenstemming is bereikt.

9.9 Indien Opdrachtnemer langer dan twee aaneengesloten weken niet in staat is de Werkzaamheden uit te voeren, kan Opdrachtgever op verzoek van de Cliënt verlangen dat Opdrachtnemer voor een geschikte Vervanger zorgt.

9.10 Wanneer vervanging door de aard van de Opdracht feitelijk of wettelijk onmogelijk is, treden Partijen in overleg over voortzetting of beëindiging van de Opdracht.

ARTIKEL 10

Tarief en kosten

10.1 Opdrachtgever is voor de daadwerkelijk uitgevoerde Werkzaamheden het in de Overeenkomst van Opdracht genoemde Tarief verschuldigd.

10.2 Tenzij anders vermeld, is het Tarief:

a. exclusief omzetbelasting;
b. inclusief belastingen en premies die voor rekening van Opdrachtnemer komen;
c. inclusief verzekerings-, administratie-, scholings- en ondernemingskosten;
d. inclusief normale voorbereidings- en administratiekosten;
e. exclusief de uitdrukkelijk overeengekomen reis- en verblijfskosten.

10.3 Partijen verklaren dat het Tarief op basis van vraag, aanbod en onderhandeling tot stand is gekomen en geen loonafspraak als bedoeld in artikel 7:610 BW vormt.

10.4 Alleen daadwerkelijk uitgevoerde Werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking.

10.5 Geen vergoeding is verschuldigd voor:

a. ziekte of verlof;
b. pauzes;
c. niet-gewerkte uren;
d. normale administratie;
e. herstel van door Opdrachtnemer gemaakte fouten;
f. reistijd, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

10.6 Voor avonduren, weekenden, feestdagen en overuren geldt alleen een toeslag indien bij het veld “Overuren/toeslagen” een concrete afspraak is opgenomen.

10.7 Indien bij “Overuren/toeslagen” staat “niet van toepassing”, een streepje staat of niets is ingevuld, geldt voor alle uren hetzelfde Tarief en is geen toeslag verschuldigd.

10.8 Reiskosten worden vergoed overeenkomstig het bedrag of de regeling die bij “Reiskosten” in de Overeenkomst van Opdracht is opgenomen.

10.9 Overige kosten worden uitsluitend vergoed indien:

a. zij in de Overeenkomst van Opdracht zijn genoemd; of
b. de Cliënt of Opdrachtgever vooraf Schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10.10 Het Tarief kan gedurende de overeengekomen looptijd niet eenzijdig worden verhoogd of geïndexeerd.

ARTIKEL 11

Urenverantwoording, facturatie en betaling

11.1 Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke en controleerbare urenverantwoording.

11.2 Urenverantwoording en goedkeuring dienen uitsluitend voor:

a. controle van de facturatie;
b. verificatie dat de Werkzaamheden zijn uitgevoerd;
c. bewaking van de omvang en voortgang van de Opdracht.

Goedkeuring van uren schept geen leiding, toezicht of werkgeversgezag.

11.3 Opdrachtnemer factureert achteraf per kalendermaand, met ten hoogste één factuur per kalendermaand. Een factuur heeft uitsluitend betrekking op Werkzaamheden die in de betreffende kalendermaand daadwerkelijk zijn uitgevoerd en kan op zijn vroegst worden ingediend op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. Binnen deze kaders bepaalt Opdrachtnemer zelf wanneer hij factureert. Opdrachtnemer dient de factuur in uiterlijk drie maanden na afloop van de kalendermaand waarop de factuur betrekking heeft. Voor Werkzaamheden die na het verstrijken van die termijn worden gefactureerd, is Opdrachtgever niet langer tot betaling verplicht, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de overschrijding niet aan hem is toe te rekenen.

11.4 De factuur bevat naast de wettelijk vereiste gegevens ten minste:

a. de naam van Opdrachtnemer;
b. de kalendermaand waarop de factuur betrekking heeft;
c. de naam van de Cliënt;
d. het aantal gewerkte uren;
e. het overeengekomen Tarief;
f. een korte omschrijving van de Werkzaamheden;
g. afzonderlijk gespecificeerde en goedgekeurde kosten.

11.5 Opdrachtnemer factureert vanuit dezelfde juridische entiteit waarmee de Overeenkomst van Opdracht is gesloten.

11.6 Opdrachtgever kan verlangen dat bij de factuur een door de Cliënt goedgekeurde urenverantwoording of andere onderbouwing wordt gevoegd.

11.7 Een correcte, volledige en niet-betwiste factuur wordt betaald binnen dertig kalenderdagen na ontvangst door Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Opdrachtgever streeft ernaar facturen zo spoedig mogelijk binnen deze termijn te voldoen. Een factuur die vóór de eerste dag van de kalendermaand volgend op de gefactureerde maand wordt ontvangen, geldt als ontvangen op die eerste dag.

11.8 Indien Opdrachtgever een factuur geheel of gedeeltelijk betwist:

a. informeert zij Opdrachtnemer over de reden;
b. betaalt zij het niet-betwiste gedeelte binnen de betalingstermijn;
c. treden Partijen in overleg over het betwiste gedeelte;
d. vangt voor een noodzakelijke correctiefactuur een nieuwe betalingstermijn aan na ontvangst daarvan.

11.9 De door Opdrachtnemer gefactureerde Werkzaamheden dienen controleerbaar te zijn verantwoord en, indien Opdrachtgever dit verlangt, door de Cliënt te zijn geaccordeerd. Indien de Cliënt de uren niet of niet tijdig accordeert, zal Opdrachtgever zich inspannen om de reden daarvan bij de Cliënt te achterhalen en de accordering te verkrijgen.

11.10 Indien Opdrachtgever redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een factuur, urenverantwoording of een gedeelte daarvan onjuist is, dan wel indien deze door de Cliënt gemotiveerd wordt betwist, is Opdrachtgever gerechtigd de betaling van het betreffende gedeelte tijdelijk op te schorten. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer hierover en onderzoekt de betwisting binnen een redelijke termijn. Opdrachtnemer verleent waar nodig medewerking en verstrekt op verzoek een redelijke onderbouwing van de uitgevoerde Werkzaamheden.

11.11 Indien voldoende is aangetoond dat Opdrachtnemer de overeengekomen Werkzaamheden daadwerkelijk en correct heeft uitgevoerd en de Cliënt zonder naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever geldige grond niet accordeert of niet tot betaling overgaat, blijft Opdrachtgever gehouden de corresponderende factuur van Opdrachtnemer overeenkomstig de overeengekomen betalingsvoorwaarden te voldoen.

11.12 In het in artikel 11.11 bedoelde geval komt de verdere afhandeling en het debiteurenrisico ten aanzien van de Cliënt voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor de verdere opvolging en eventuele incasso richting de Cliënt.

11.13 Opdrachtgever kan bedragen verrekenen met opeisbare en voldoende vaststaande vorderingen op Opdrachtnemer.

11.14 Bij te late betaling van een opeisbaar en niet-betwist bedrag is Opdrachtgever na een Schriftelijke ingebrekestelling de wettelijke handelsrente en de wettelijk verschuldigde redelijke incassokosten verschuldigd.

11.15 Uren die door Opdrachtgever of de Cliënt gemotiveerd worden betwist en facturen die onjuist of onvolledig zijn, worden niet betaald. Voor het betwiste of onjuiste gedeelte ontstaat pas een betalingsverplichting nadat de betwisting is opgelost, de uren alsnog zijn geaccordeerd en Opdrachtgever een correcte (correctie)factuur heeft ontvangen. Over de periode waarin een betwist gedeelte niet wordt betaald, is Opdrachtgever geen rente of incassokosten verschuldigd.

ARTIKEL 12

Compliance en ondernemerschap

12.1 Partijen beogen dat geen sprake is van het ter beschikking stellen van arbeid onder leiding en toezicht.

12.2 Partijen willen de fictieve dienstbetrekking wegens tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de Werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep.

12.3 Partijen erkennen dat voor de economische zelfstandigheid van Opdrachtnemer onder meer van belang is dat Opdrachtnemer voor de verwerving van opdrachten en inkomsten niet te zeer afhankelijk is van Opdrachtgever.

12.4 Opdrachtgever mag het aantal, de looptijd en de omvang van de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten van Opdracht bijhouden.

12.5 Indien Opdrachtgever op objectieve gronden redelijkerwijs twijfelt aan de economische zelfstandigheid van Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever besluiten tijdelijk geen nieuwe Overeenkomsten van Opdracht te sluiten.

12.6 Opdrachtnemer verstrekt vóór of bij het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht op verzoek:

a. een recent uittreksel uit het Handelsregister;
b. het btw-identificatienummer of bewijs van een btw-vrijstelling;
c. een verzekeringsbewijs;
d. bewijs van relevante diploma’s, bevoegdheden, registraties en VOG;
e. andere gegevens die redelijkerwijs nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

12.7 Opdrachtnemer verstrekt bij aanvang, gedurende en na beëindiging van de Opdracht op redelijk verzoek naar waarheid informatie waarmee kan worden beoordeeld of de feitelijke uitvoering mogelijk leidt tot een echte of fictieve dienstbetrekking.

12.8 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever onmiddellijk over wijzigingen in:

a. de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. het btw-identificatienummer;
c. de rechtsvorm of onderneming;
d. de relevante verzekeringen;
e. feiten die de zelfstandigheid kunnen beïnvloeden.

12.9 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, voor zover rechtens toegestaan, tegen naheffingen, rente, boetes en redelijke kosten die rechtstreeks het gevolg zijn van:

a. door Opdrachtnemer bewust of verwijtbaar verstrekte onjuiste informatie;
b. een toerekenbare afwijking door Opdrachtnemer van de afspraken over zelfstandige uitvoering;
c. het niet nakomen van een wettelijke verplichting die uitsluitend op Opdrachtnemer rust.

12.10 De vrijwaring geldt niet voor zover de naheffing of schade het gevolg is van leiding, toezicht, onjuiste instructies of andere aan Opdrachtgever of de Cliënt toe te rekenen omstandigheden.

12.11 Opdrachtgever mag de door Opdrachtnemer verstrekte documenten en de Overeenkomst van Opdracht aan de Cliënt verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de Opdracht of een wettelijke verplichting.

12.12 **Ondernemerschap**

Ter ondersteuning van de zelfstandige positie van Opdrachtnemer verklaren Partijen dat Opdrachtnemer:

a. zijn onderneming zelfstandig voert en zelf verantwoordelijk is voor de inrichting en bedrijfsvoering daarvan;
b. vrij is opdrachten voor andere opdrachtgevers te verwerven en uit te voeren;
c. zelfstandig beslist welke opdrachten hij aanvaardt of weigert;
d. het ondernemersrisico draagt dat behoort bij de uitvoering van de Opdracht;
e. zelf verantwoordelijk is voor zijn administratie, belastingverplichtingen, verzekeringen, opleidingen en overige ondernemingskosten;
f. investeert in de eigen onderneming, voor zover passend bij de aard en omvang van zijn bedrijfsactiviteiten;
g. de Werkzaamheden uitvoert vanuit zijn eigen professionele deskundigheid en verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 13

Geheimhouding, persoonsgegevens en intellectuele eigendom

13.1 Partijen behandelen alle vertrouwelijke informatie die zij in verband met de Opdracht ontvangen strikt vertrouwelijk.

13.2 Als vertrouwelijk geldt in ieder geval informatie over:

a. leerlingen, ouders en verzorgers;
b. medewerkers, kandidaten en andere opdrachtnemers;
c. onderwijsresultaten, leerlingdossiers en zorginformatie;
d. tarieven, marges en overeenkomsten;
e. systemen, toegangscodes en beveiliging;
f. interne bedrijfsinformatie en werkwijzen;
g. de organisatie van Opdrachtgever en de Cliënt.

13.3 Opdrachtnemer gebruikt vertrouwelijke informatie uitsluitend voor de uitvoering van de Opdracht en verstrekt deze niet aan derden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming.

13.4 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die:

a. rechtmatig openbaar is;
b. aantoonbaar reeds rechtmatig bij de ontvangende Partij bekend was;
c. rechtmatig van een derde is verkregen;
d. op grond van de wet of een bindend bevel moet worden verstrekt.

13.5 Opdrachtnemer gebruikt zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming niet de naam, het logo of andere kenmerken van Opdrachtgever of de Cliënt in publicaties, portfolio’s, reclame-uitingen, referentielijsten of sociale media.

13.6 Partijen verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en overige toepasselijke privacywetgeving.

13.7 Partijen zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor persoonsgegevens die zij voor hun eigen administratie, facturatie, wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering verwerken.

13.8 Voor zover Opdrachtnemer persoonsgegevens uitsluitend namens en volgens de instructies van Opdrachtgever of de Cliënt verwerkt, sluiten de daarvoor verantwoordelijke partijen zo nodig een afzonderlijke verwerkersovereenkomst.

13.9 Opdrachtnemer:

a. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de Opdracht;
b. treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
c. verleent uitsluitend toegang aan personen voor wie dit noodzakelijk is;
d. schakelt zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming geen subverwerker in;
e. verwerkt persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte zonder geldige grondslag.

13.10 Opdrachtnemer meldt iedere daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens onmiddellijk en uiterlijk binnen vierentwintig uur na ontdekking aan Opdrachtgever.

13.11 Bij beëindiging retourneert of verwijdert Opdrachtnemer de persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie, naar keuze van Opdrachtgever, tenzij een wettelijke bewaarplicht geldt.

13.12 Intellectuele-eigendomsrechten die vóór aanvang van de Opdracht aan Opdrachtnemer, Opdrachtgever, de Cliënt of een derde toebehoorden, blijven bij de oorspronkelijke rechthebbende.

13.13 Tenzij in de Overeenkomst van Opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de overdraagbare intellectuele-eigendomsrechten op resultaten en materialen die Opdrachtnemer specifiek voor de Opdracht ontwikkelt toe aan de Cliënt.

13.14 Opdrachtnemer draagt deze rechten, voor zover wettelijk mogelijk, hierbij bij voorbaat over aan de Cliënt. De Cliënt aanvaardt deze overdracht door gebruikmaking van het derdenbeding uit deze AV-ZP.

13.15 De overdracht wordt volledig van kracht nadat de bijbehorende facturen zijn betaald.

13.16 Voor zover een afzonderlijke akte of andere handeling nodig is, verleent Opdrachtnemer daaraan op eerste verzoek medewerking.

13.17 Rechten op materialen die Opdrachtnemer aantoonbaar vóór de Opdracht zelfstandig heeft ontwikkeld, blijven bij Opdrachtnemer.

13.18 Voor zover eerder ontwikkeld materiaal in het resultaat van de Opdracht wordt verwerkt, verleent Opdrachtnemer aan de Cliënt een onbeperkt, niet-exclusief, kosteloos gebruiksrecht voor onderwijsdoeleinden en de bedrijfsvoering van de Cliënt.

13.19 Opdrachtnemer staat ervoor in dat door hem geleverde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden.

13.20 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever vooraf wanneer bij de uitvoering materiaal van derden wordt gebruikt en welke gebruiksvoorwaarden daarop van toepassing zijn.

13.21 De verplichtingen uit dit artikel blijven na beëindiging van de Opdracht van kracht.

ARTIKEL 14

Aansprakelijkheid en verzekering

14.1 Partijen staan jegens elkaar in voor een deugdelijke nakoming van hun verplichtingen.

14.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van haar dienstverlening.

14.3 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht, voor zover:

a. sprake is van een aan Opdrachtnemer of de Vervanger toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad; en
b. Opdrachtnemer daarop invloed had of redelijkerwijs had kunnen uitoefenen.

14.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en de Cliënt tegen aanspraken van derden die rechtstreeks voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer of de Vervanger.

14.5 Indien de Werkzaamheden ondeugdelijk zijn uitgevoerd, kan Opdrachtgever verlangen dat Opdrachtnemer deze binnen een redelijke termijn en voor eigen rekening herstelt of opnieuw uitvoert.

14.6 Indien herstel onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, kan Opdrachtgever:

a. de Overeenkomst van Opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigen;
b. een evenredige vermindering van de vergoeding toepassen;
c. redelijke vervangingskosten en overige directe schade verhalen.

14.7 Partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste opdrachten en bedrijfsstagnatie.

14.8 De aansprakelijkheid van een Partij is per gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

14.9 Indien om een niet aan de benadeelde Partij toe te rekenen reden geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever gedurende de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voor de betreffende Opdracht aan Opdrachtnemer heeft betaald, met een maximum van € 50.000.

14.10 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij:

a. opzet of bewuste roekeloosheid;
b. overlijden of lichamelijk letsel;
c. fraude, diefstal of ander strafbaar handelen;
d. schending van geheimhouding of privacy;
e. inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten;
f. schade waarvoor beperking wettelijk niet is toegestaan.

14.11 Opdrachtnemer beschikt gedurende de looptijd van de Opdracht over een passende bedrijfs- en, indien relevant, beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij de aard en omvang van de Werkzaamheden.

14.12 Opdrachtnemer verstrekt op verzoek een verzekeringsbewijs en informatie over de verzekerde bedragen en het eigen risico.

14.13 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever onmiddellijk over wijzigingen die de verzekeringsdekking kunnen beperken of beëindigen.

14.14 De Partij die schade constateert:

a. meldt deze zo spoedig mogelijk Schriftelijk;
b. neemt redelijke maatregelen om de schade te voorkomen of te beperken;
c. verleent de andere Partij medewerking bij de behandeling van de schade.

ARTIKEL 15

Andere opdrachtgevers en relatiebescherming

15.1 Opdrachtnemer is zelfstandig ondernemer en is niet exclusief aan Opdrachtgever verbonden. Het staat Opdrachtnemer vrij om tijdens en na de Overeenkomst van Opdracht werkzaamheden te verrichten voor andere opdrachtgevers. Daarbij gelden uitsluitend de beperkingen in dit artikel.

15.2 In afwijking van artikel 1.1 wordt in dit artikel verstaan onder:

a. **Cliënt**: het schoolbestuur waaraan Opdrachtnemer door of via Opdrachtgever is voorgesteld, of waarvoor Opdrachtnemer via Opdrachtgever Werkzaamheden heeft verricht. Hieronder vallen alle scholen, locaties en vestigingen die onder dat bestuur vallen, en iedere rechtsopvolger van dat bestuur, ook na fusie, splitsing of bestuursoverdracht.
b. **Introductie**: het door Opdrachtgever voorstellen van Opdrachtnemer of de Zelfstandige Professional aan een Cliënt, op welke wijze dan ook, waaronder het delen van een profiel, cv of beschikbaarheid.
c. **Rechtstreekse samenwerking**: iedere vorm van het verrichten van werkzaamheden voor een Cliënt buiten Opdrachtgever om, door Opdrachtnemer of de Zelfstandige Professional. Dit omvat werkzaamheden op eigen naam, via een eigen of gelieerde rechtspersoon, via een andere bemiddelaar, via een uitzend- of payrollonderneming, en in dienstverband.

15.3 Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer verboden rechtstreeks of indirect samen te werken met een Cliënt. Dit verbod geldt:

a. voor iedere Cliënt bij wie Opdrachtnemer via Opdrachtgever Werkzaamheden heeft verricht: gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht en tot zes maanden na het einde daarvan;
b. voor iedere Cliënt aan wie Opdrachtnemer is voorgesteld zonder dat dit tot een Opdracht heeft geleid: gedurende zes maanden na de Introductie.

15.4 Het verbod uit artikel 15.3 geldt uitsluitend voor Cliënten. Het geldt niet voor andere onderwijsinstellingen of schoolbesturen.

15.5 Benadert een Cliënt Opdrachtnemer binnen de termijnen van artikel 15.3 voor rechtstreekse samenwerking, dan meldt Opdrachtnemer dit onverwijld Schriftelijk aan Opdrachtgever.

15.6 Overtreedt Opdrachtnemer artikel 15.3 of 15.5, dan sommeert Opdrachtgever hem Schriftelijk om de overtreding binnen vijf werkdagen te beëindigen. Blijft de overtreding na afloop van die termijn voortduren, dan verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000 per overtreding. Daarnaast verbeurt hij € 250 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 25.000. De boete laat het recht van Opdrachtgever onverlet om nakoming te vorderen en om aanvullende schadevergoeding te vorderen, voor zover de werkelijke schade de boete overstijgt. In afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW treedt de boete niet in de plaats van schadevergoeding.

15.7 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Zelfstandige Professional de verplichtingen uit dit artikel naleeft. Een overtreding door de Zelfstandige Professional geldt als een overtreding door Opdrachtnemer.

15.8 Dit artikel strekt uitsluitend tot bescherming van de door Opdrachtgever opgebouwde klantrelaties en haar wervings- en bemiddelingsinspanningen. Het wordt niet zo uitgelegd of toegepast dat Opdrachtnemer feitelijk wordt verhinderd als zelfstandig ondernemer in het onderwijs werkzaam te zijn.

ARTIKEL 16

Klachten

16.1 Klachten over de uitvoering van de Werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk Schriftelijk gemeld.

16.2 Een klacht bevat, voor zover mogelijk:

a. een concrete omschrijving van de klacht;
b. de datum en omstandigheden;
c. de betrokken personen;
d. de beschikbare onderbouwing;
e. de gewenste oplossing.

16.3 Opdrachtnemer en de Cliënt proberen een klacht eerst in onderling overleg op te lossen, voor zover dit gezien de aard van de klacht verantwoord is.

16.4 Indien geen oplossing wordt bereikt, wordt Opdrachtgever bij het overleg betrokken.

16.5 Bij klachten over veiligheid, integriteit, grensoverschrijdend gedrag, privacy of het welzijn van leerlingen kan Opdrachtgever onmiddellijk tijdelijke maatregelen treffen, waaronder:

a. opschorting van de inzet;
b. tijdelijke verwijdering van de Locatie;
c. beperking van toegang tot systemen;
d. inzet van een Vervanger;
e. beëindiging van de Opdracht.

16.6 Het bestaan van een klacht schort de betaling van een factuur alleen op voor zover die factuur gemotiveerd wordt betwist.

ARTIKEL 17

Overmacht en overige bepalingen

17.1 Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid buiten de redelijke invloedssfeer van de getroffen Partij die niet aan haar schuld is te wijten en volgens de wet of de Overeenkomst van Opdracht niet voor haar rekening komt.

17.2 Onder overmacht kunnen onder meer vallen:

a. natuurrampen;
b. oorlog en terrorisme;
c. pandemieën en overheidsmaatregelen;
d. algemene vervoersbelemmeringen;
e. langdurige uitval van essentiële nutsvoorzieningen;
f. grootschalige cyberincidenten die ondanks passende maatregelen niet konden worden voorkomen.

17.3 Ziekte of arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, financiële problemen, personeelstekort, gebrekkige planning en het ontbreken van een geschikte Vervanger gelden niet als overmacht.

17.4 Tijdens overmacht worden uitsluitend de rechtstreeks getroffen verplichtingen opgeschort.

17.5 De getroffen Partij informeert de andere Partij onmiddellijk over de oorzaak, verwachte duur en gevolgen en neemt redelijke maatregelen om de gevolgen te beperken.

17.6 Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding voor Werkzaamheden die als gevolg van overmacht niet zijn uitgevoerd.

17.7 Indien overmacht langer dan veertien kalenderdagen duurt of de continuïteit of veiligheid van het onderwijs dit redelijkerwijs vereist, kan Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder schadeplichtigheid.

17.8 Wijzigingen en aanvullingen zijn alleen geldig indien zij Schriftelijk zijn overeengekomen.

17.9 Het niet onmiddellijk uitoefenen van een recht houdt geen afstand van dat recht in.

17.10 Opdrachtnemer mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht niet overdragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Artikel 9 over vervanging blijft onverminderd van toepassing.

17.11 De administratie van Opdrachtgever levert, behoudens tegenbewijs, bewijs op van verzonden en ontvangen communicatie, facturen en betalingen.

ARTIKEL 18

Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op deze AV-ZP, iedere Overeenkomst van Opdracht, iedere Opdracht en alle daarmee samenhangende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Partijen proberen een geschil eerst in onderling overleg op te lossen.

18.3 De Partij die meent dat sprake is van een geschil, stelt de andere Partij daarvan Schriftelijk in kennis en geeft een beknopte omschrijving van:

a. het geschil;
b. de relevante omstandigheden;
c. de gewenste oplossing.

18.4 Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.

18.5 Voor zover een forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, is uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag bevoegd.

18.6 Opdrachtgever blijft gerechtigd een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.

18.7 Het voeren van overleg schort wettelijke of contractuele verval-, verjarings- en betalingstermijnen niet op.